

עין משפט
נר מצוה

לד:

ובל שום שיש לו, בטופסי גיטין של ה"ג כתוב שצריך לכתוב בגט וכל שום ומניכה דאית לי ולאחראי משמע שלשון זה היו כותבין בגט ואין נראה לר"ת דוימנין דאחי לדי תקלה כשאין לו אלא אותו שם הכתוב בגט ואין לו מניכה וכשכותב בגט וכל שום ומניכה נראה זה הגט של אדם אחר שיש לו שם ומניכה^א לכן נראה לר"ת וכל שום שיש לו דקמני במתני' היינו כל שמותיו צפירוש א| ומיקן ר"ת לכתוב בגט אחי פלוני דמיתקרי כך וכך כאלמני' בגמרא^ב שרה דמיתקריא ^גומרים אחא בר הדיא דמיתקרי איה מרי^ד והא דקמני בגמ' בשמו שציהודה ושם דגליל עמו משמע קאת כפי' ר"ת: **והוא דאתחזק בתרי שמי**, שאלו לר"ת על מומר לעבדות כוכבים שיגרש את אשתו ולא נכתב בגט אלא שם של יהדות ולא שם של עובד כוכבים והשני ר"ת חלילה להוציא שם עובד כוכבים בתורת משה וישראל^ה והציא ראייה מדלמר בתוספתא (פ"ו ה"ו) גר ששינה שמו לשם עובדי כוכבים וגרש צו י^ו כשר וה"ה נמומר^ו דשם יהדות כשר אף לכתמלה וכמז מניכתו ומניכתה אמרי' לקמני^ז דכשר ופי' צערוני^ח אע"פ שלא נכתב שם מובהק^י יי^י וכה"ג מפרש^י מתני' דצפרק צברא (לקמן דף פו:)

וכן היו נקיי הדעת שצירושלים עושים כן היינו שהיו כותבין מניכתו ומניכתה^י והא דקמני צברייתא דנצמון דיהודה ושם דגליל עמו היינו דוקא דאיתחזק צשני שמות צב' המקומות דאיתחזק אחריו ויחנן במדינת היהודים הוה יוסף וכמו שהיה החזקן שמו יוסף כן כתבוהו ואע"פ שבא"י היו קורין לו יוחנן לא היו חוששים לכתוב יוסף הנקרא יוחנן אלא יוסף לבדו וכיון שהוא החזקן שמו במדינת הים יוסף ל' יוס' אף כאן כשם שיש שמה ושמה שהרי שם זה היה החזקן לעצמו וכשהיה שוה גט זה לאשתו בא"י שהיו קורין אותו יוחנן היו גירסים עדים להעיד שאנו מכירין יוחנן בעלה של אשה זו והוא כתב זה הגט ונתנו לנו והוה שכתב יוסף מפני שבמדינת הים החזקן שמו יוסף והאשה נותרה בגט זה: התקין ר"ג וכו' פי' כשהיו כותבים יוסף בלבד ושולחי' בא"י היו צורכים עדים להעיד שהוה יוחנן כמו שפירשנו ויש לחוש שמא ימיתו העדים או יכלו להם למדינת הים ואז"ל יבוא הכפל במדינת הים ויעידר ויארמא לא גרשתיה אני שהרי שמי יוחנן והם לא ידעו שבמדינת הים היו קורין לו יוסף ויוציא לנו על בניה מן השני לפיכך התקינו שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו. וניל שאין זה פתרון כמו שכל עושים וכותבים בגט וכל שום ומניכה דאית לי שם שכן התקין בלבד וכתבו כן יוסף

ומיעוט שרה מרים וכל שום שיש לה משמע דצמד מקום קרו לה הכי והכי וכן משמע צירושלמי (פ"ד ה"ה) על הך צרייתא דהכא מתני' כשהיה ציהודה וכתב לגרש את אשתו שגליל או שהיה גלילי וכתב לגרש את אשתו שציהודה וכתב לגרש אשתו שציהודה כו' הרי זו מגורשת אמר רבי יוסי הלא דתימא דדיעבד אכל לתמלה צריך לכתוב שניהם והכא עושה שם מקום הנתינה עיקר ושל מקום הכתיבה טפל דרקתני ע"י שיגרש אשתו שגליל ושם ציהודה עמו כו' אכל בתוספתא^א עושה מקום מניכתה בגט עיקר^ב וא"י איתא התם יש לו צ' נשים אחת גלילי ואחת ציהודה גירש אשתו שציהודה בשם שגלילי ולאשתו שגלילי בשם שציהודה גלילי ושם דגליל ציהודה כשר ומיהתם נמי משמע דצמגרש גלילי אותה שציהודה מיירי והשתא צראשונה היה משנה שמו ושמה קורא שנינו מה שאינו כותב אלא שם אחד משני המקומות לפי שאין מעירין צו צמקום אחד ודומה להם שנינו שמו ושמה וכן יש לפרש שם עירו ושם עירה והא דקאמר בצמגרש (לקמן דף פו:) כתב מניכתו ומניכתה כשר וכן היו נקיי הדעת שצירושלים עושים כן משמע אפילו לכתמלה אין צריך לכתוב שניהם אע"ג דגבי מרים צצמקון וצירושלמי אמרינן דדוקא דיעבד כשר צ"ל דנקיי הדעת שצירושלים היו שמותיהן ידועים^ג וליכא לעז^ד אי נמי כשהשמות דומין או לזה שהכניז דומה לשם לתמלה כשר אף צבינו: **אין אלאמנה נפרעת מנכסי יתומין אלא בשבועה**, וא"ת והא לא תימנה כתובה ליגבות מתיים יי^א ואמר ריש לקיש צצ"ק דצבא צברא (דף ה.) חזקה אין אדם פורע צמון זמנו ואמרין אלהם הלכתא כוותיה ואפילו מיתמי ליפרע בלא שבועה וי"ל דהני מילי צ"ח אכל אלמנה דאית לה צנחאי צית דין מתפסים לה צררי אפי' צמון זמנה כדאשכחן צפרק הנושא (כתובות דף קג:) דחיישינן צצנותיו טפי לצררי צצנות אשתו משום דכיון דאיתנהו צנחאי צ"ד אחפסינהו צררי וא"ת הא דפרין בגמרא מאי איריא אלמנה כו' לימא דנקט אלמנה אע"פ שהוה תוך זמנה^י וי"ל דטפי ה"ל לאשמועינן דצבר שאינו מנאי צ"ד כגון צבעל חוב לאחר זמנו מצאלמנה^{יב} אע"ג שהיא תוך זמנה כיון דאית לה צנחאי צית דין: **מאי איריא אלמנה אפי' כ"ע נמי**, ואי משום דצעי למיתמי סיפא דנמנעו מלהשביעה הוה ליה למיתמי אין נפרעין מנכסי יתומים אלא בשבועה ונמנעו מלהשביע את אלמנה ומשני אלמנה אינטיקא ליה והוי חידוש צאלמנה טפי מצבעל חוב ולכן נקט רישא נמי צאלמנה: **אלמנה איצטריבא ליה**, וא"ת אלמנה נמי תינאי כהכותב (דף פו:) הנפרעת מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה וי"ל דאיכא לאוקמא צגרשה אע"ג דצכתובות פ' אלמנה (דף יז:) אמרינן דגרשה נמי בעי קון מ"מ לא שומעין מינה אלמנה דגרשה^{יג} נתי דאיכא חינאי הויה אחר זמנה אכל אלמנה אית צה תרתי דתוך זמנה ואיכא נמי חינאי ועוד^{יד} דדרך תנא להשמיענו כשאין צריך להאריך צצביל כך יותר אע"פ שכבר השמיענו צמקום אחר כדאשכחן צריש צרכות (דף ג.)^{טו} ובשאר דוכתי:

השולח פרק רביעי גיטין

והלכתא בנחמני, אצי דלמר גלוי דעמיה צגיטא לאו מלתא היא וזו היא אחת מהלכות של סימן יע"ל קג"ס) דהלכתא כצבי. ונראה צעניי °דעל שם שרצה צר נחמני גידל אצי צציתו ולמדו תורה שהיה יתום הציאו את שם אציו נחמני. צרה סתם הוה צרה צר נחמני:

בתני' צראשונה היה משנה שמו ושמה, כשהיו לו שני שמות אחד כאן ואחד במדינת הים היה מגרשה צשם הנוהג צמקום מניכת הגט ולא היה מקפיד לכתוב שניהם: **מפני טיקון העולם**, שלא יוציאו לנו על צניה מן השני לאמר לא גירשה צעלה שאין זה שמו: **גבי' והוא דאחזק**, אכל לא אחזק כאן שיש לו שני שמות אין צריך לכתוב וכל שום שיש לו ואפי' נודע לאחר זמן שיש לו שם אחר הוי הגט כשר שאין לנו אלא שם שקרא לכתוב צגט אצמנו. צצנינו והוחזק צו: **יאל קאנס אמרי**, שאינו ציהודה וגליל: **מגורשא**, משום דצאותו מקום לא היו מוחזקין שיהיו שם לו שם אחר לפיכך הוצרכו כל שמותיו שהחזיק עצמו צהם לפניהם צצבר חזקה אולנין: **ופורשא שרה**, מיעוט צני עירס^א היו קוראין את שמה שרה: **מרים**, צריך לכתוב צגט שהוה עיקר והדר וכל שום דאית לה:

בתני' אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים, את כתובתה: **אלא צצצועע**, שלא נתקבלה כלום: **נמנעו מלהשביעה**, והיתה מפסדת כתובתה וצגמרא^ב מפרש מאי טעמא: **ספא נודת ליסומים כל מה שצילו**, יצחקי להם דבר קשה להעידה צו כגון קונס מיני מוזנות עלי אס נהניתי מכתובתי: **וגוזה כפוצה**, ואס נתקבלה תמילה הרי היא נאסרת בכל מוון הילכך לא הות הדירה ושקלה דלא חציא לעצור על נדרה: **העידים חותמין על גט**, כל אלו מתקנות רצון גמלולא הזקן: **מפני טיקון העולם**, אכולהו קאי חצי אלמנה שיהו נשים נשאות לצעלים ולא תדאגנה להפסיד כתובתן וגצי חותמין מפרש צגמרא^ג מאי מיקון איכא: גמ'

שהיה ציהודה וכתב גלילי וכתב לגרש את אשתו שציהודה אכל אס היה ציהודה וכתב לגרש אשתו שציהודה כו' הרי זו מגורשת אמר רבי יוסי הלא דתימא דדיעבד אכל לתמלה צריך לכתוב שניהם והכא עושה שם מקום הנתינה עיקר ושל מקום הכתיבה טפל דרקתני ע"י שיגרש אשתו שגליל ושם ציהודה עמו כו' אכל בתוספתא^א עושה מקום מניכתה בגט עיקר^ב וא"י איתא התם יש לו צ' נשים אחת גלילי ואחת ציהודה גירש אשתו שציהודה בשם שגלילי ולאשתו שגלילי בשם שציהודה גלילי ושם דגליל ציהודה כשר ומיהתם נמי משמע דצמגרש גלילי אותה שציהודה מיירי והשתא צראשונה היה משנה שמו ושמה קורא שנינו מה שאינו כותב אלא שם אחד משני המקומות לפי שאין מעירין צו צמקום אחד ודומה להם שנינו שמו ושמה וכן יש לפרש שם עירו ושם עירה והא דקאמר בצמגרש (לקמן דף פו:) כתב מניכתו ומניכתה כשר וכן היו נקיי הדעת שצירושלים עושים כן משמע אפילו לכתמלה אין צריך לכתוב שניהם אע"ג דגבי מרים צצמקון וצירושלמי אמרינן דדוקא דיעבד כשר צ"ל דנקיי הדעת שצירושלים היו שמותיהן ידועים^ג וליכא לעז^ד אי נמי כשהשמות דומין או לזה שהכניז דומה לשם לתמלה כשר אף צבינו: **אין אלאמנה נפרעת מנכסי יתומין אלא בשבועה**, וא"ת והא לא תימנה כתובה ליגבות מתיים יי^א ואמר ריש לקיש צצ"ק דצבא צברא (דף ה.) חזקה אין אדם פורע צמון זמנו ואמרין אלהם הלכתא כוותיה ואפילו מיתמי ליפרע בלא שבועה וי"ל דהני מילי צ"ח אכל אלמנה דאית לה צנחאי צית דין מתפסים לה צררי אפי' צמון זמנה כדאשכחן צפרק הנושא (כתובות דף קג:) דחיישינן צצנותיו טפי לצררי צצנות אשתו משום דכיון דאיתנהו צנחאי צ"ד אחפסינהו צררי וא"ת הא דפרין בגמרא מאי איריא אלמנה כו' לימא דנקט אלמנה אע"פ שהוה תוך זמנה^י וי"ל דטפי ה"ל לאשמועינן דצבר שאינו מנאי צ"ד כגון צבעל חוב לאחר זמנו מצאלמנה^{יב} אע"ג שהיא תוך זמנה כיון דאית לה צנחאי צית דין: **מאי איריא אלמנה אפי' כ"ע נמי**, ואי משום דצעי למיתמי סיפא דנמנעו מלהשביעה הוה ליה למיתמי אין נפרעין מנכסי יתומים אלא בשבועה ונמנעו מלהשביע את אלמנה ומשני אלמנה אינטיקא ליה והוי חידוש צאלמנה טפי מצבעל חוב ולכן נקט רישא נמי צאלמנה: **אלמנה איצטריבא ליה**, וא"ת אלמנה נמי תינאי כהכותב (דף פו:) הנפרעת מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה וי"ל דאיכא לאוקמא צגרשה אע"ג דצכתובות פ' אלמנה (דף יז:) אמרינן דגרשה נמי בעי קון מ"מ לא שומעין מינה אלמנה דגרשה^{יג} נתי דאיכא חינאי הויה אחר זמנה אכל אלמנה אית צה תרתי דתוך זמנה ואיכא נמי חינאי ועוד^{יד} דדרך תנא להשמיענו כשאין צריך להאריך צצביל כך יותר אע"פ שכבר השמיענו צמקום אחר כדאשכחן צריש צרכות (דף ג.)^{טו} ובשאר דוכתי:

- ↑ מ"ט שמא דשעת כתיבה עיקר, דליכתיב גיטא לשם האיש המגרש ולשם האשה המתגרשת דלא לשמה איכתבי, וכיון דבשעת כתיבה תליא מילתא, ע"כ בתר שמא דאתחזק בדוכתא דאיכתיב ב"י גיטא אולנין, שטיק צסס המ"ם.
- ↑ ונשוווי אביא בגליל. ר"ן, ג'. והכל קורין אותו בשם זה אלא כשהווא חותם בשטר או כשקורין אותו לקרות בתורה קורין אותו בשם המובהק, להכי מני בשם חניכה לחוד. מוס' הלא"ש, ט'. ומה"ט נמי משומד אי"צ לכתוב אלא שם יהדות בגט שהוא עיקר וכל ישראל קורין אותו בשם הזה. מוס' הלא"ש, ועי' לעיל צסס הרי"ן ותפונת ר"ת, יט. צריכה לישבע. מוס' הלא"ש, יט. [ד]הורא. מוס' הלא"ש, י'. הוה דבעיאי שבועה. מוס' הלא"ש, יא. י"ל דאפי' שמעי' לא מהתם. מוס' הלא"ש, יט. גבי הא דפרין ינתיני משעת צאה"כ. מוס' הלא"ש.

- ↑ [תוספתא פ"ו ע"ש, צ] [עין מוס' לקמן לו. ד"ה והעדנים, א] [נו"ע מוס' צ"ב ה: ד"ה אע"ג, ד] [כתובות פו. צ"ב ה: לג:], ט] [קידושין נב:], ו] [בב"א: עירה, א] [לקמן לה:], ח] [לקמן לו:], טו] ע"י רש"ש, י] [לקמן לה:], יא] כשר דעבד, יב] ע"י עבד"ן, יג] [דף פו:], יד] [בערך חקן א:], יז] צ"ל וזה"ג. רש"א, טו] [פ"י ה"ו ע"ש לפנינו איתא קלמ' צצנינו אחר, א] [כתובות פא:],



גליון הש"ם

רש"י ר"ה והילכתא בנחמני ב"י דעל שם שירבה. ונעקין עקן אצי כתב צסס הנומינס דנמנמי שמו והיה צר אמוה דרצה צר נחמני ותלמידיי ויכין דהוה שמינ נחמני צסס אכזה דרצה צר נחמני לא הוה קרי לה צכל עעה נחמני (עין צממ"ס פרק 1 מהל' ממרים) וחי קורא ליה אצי בלשון ארמית כאלס שקורא אצי וסליק ליה אצי:



הנהגות מהר"ב רנשבורג

אן תוס' ד"ה וכל שום שיש לו וכו' ומיקן ר"ת לכתוב בגט אחי פלוני דמיתקרי כך וכך כאלמני' בגמרא. עי' יט"ז סי' טו צצמקמו לשון ר"ת ז"ל:



מוסף רש"י

והלל התקין פירובול. כדי שלא צצמנני צצניעה, שמוסר שערותיו צצית דין ציצגו מן הלוה חזיו כל זמן שיצבענו, דהשתא לאי קרין ציה לא יגוש, שאינו מוצעו כלום אלא בצי"ד מועד, שהפסקים הפקר וסם יוציא לנפשו (כתובות פס. ובעני"ז לעיל לב: ובי"ב ב.).



מוסף תוספות

א. כי הכל יודעים שאין לאיש זה חניכה אחרת. מוס' הלא"ש. ויוציאו לנו על הגט. מנדס. ב. רובא קרו לה מרים ופורתא שרה דכותב מרים דאתקריא שרה. הג"א. ג. ואם אין לו שום חניכה הפקר וסם יוציא לנפשו. הלא"ש. ד. גי פי' הרי"ן; שם עכ"רם ע"כדת משה וישראל: ואין לחוש לנכרי. רצבי"א. אלא שמו שיבשראל הנתן בכניסת בריה, וכל האחרים בגללים ביכל שום דאית לאי. ח. שנינה שמו. מנדס. י. [ן]שם ישראל לא יגרז מחניכה, וכיון שכתב וכל שום בשביל שם של עכשיו, סגי. וטפי עדיף מלכתוב שם עכ"רם עם כדת משה וישראל. פי' הרי"ן. אך טי לכוללו בהריז כל שום וחניכה. משו' סי' צ"ה. אכל מוס' הלא"ש. שמואל לקמן מנפ' התוס'. י. צמנדסי: ומפרש בה"ג. ו. לכתחילה, ולא יותר. מנדס. ט. ואין שם דגליל ניכר לבנתי' יהודה ושם דיהודה אין ניכר בגליל. מנדס. י. דאלמא שם של מקום הנתינה עיקר. ר"ן.

לאיש זה חניכה אחרת. מוס' הלא"ש. ויוציאו לנו על הגט. מנדס. ב. רובא קרו לה מרים ופורתא שרה דכותב מרים דאתקריא שרה. הג"א. ג. ואם אין לו שום חניכה הפקר וסם יוציא לנפשו. הלא"ש. ד. גי פי' הרי"ן; שם עכ"רם ע"כדת משה וישראל: ואין לחוש לנכרי. רצבי"א. אלא שמו שיבשראל הנתן בכניסת בריה, וכל האחרים בגללים ביכל שום דאית לאי. ח. שנינה שמו. מנדס. י. [ן]שם ישראל לא יגרז מחניכה, וכיון שכתב וכל שום בשביל שם של עכשיו, סגי. וטפי עדיף מלכתוב שם עכ"רם עם כדת משה וישראל. פי' הרי"ן. אך טי לכוללו בהריז כל שום וחניכה. משו' סי' צ"ה. אכל מוס' הלא"ש. שמואל לקמן מנפ' התוס'. י. צמנדסי: ומפרש בה"ג. ו. לכתחילה, ולא יותר. מנדס. ט. ואין שם דגליל ניכר לבנתי' יהודה ושם דיהודה אין ניכר בגליל. מנדס. י. דאלמא שם של מקום הנתינה עיקר. ר"ן.

לאיש זה חניכה אחרת. מוס' הלא"ש. ויוציאו לנו על הגט. מנדס. ב. רובא קרו לה מרים ופורתא שרה דכותב מרים דאתקריא שרה. הג"א. ג. ואם אין לו שום חניכה הפקר וסם יוציא לנפשו. הלא"ש. ד. גי פי' הרי"ן; שם עכ"רם ע"כדת משה וישראל: ואין לחוש לנכרי. רצבי"א. אלא שמו שיבשראל הנתן בכניסת בריה, וכל האחרים בגללים ביכל שום דאית לאי. ח. שנינה שמו. מנדס. י. [ן]שם ישראל לא יגרז מחניכה, וכיון שכתב וכל שום בשביל שם של עכשיו, סגי. וטפי עדיף מלכתוב שם עכ"רם עם כדת משה וישראל. פי' הרי"ן. אך טי לכוללו בהריז כל שום וחניכה. משו' סי' צ"ה. אכל מוס' הלא"ש. שמואל לקמן מנפ' התוס'. י. צמנדסי: ומפרש בה"ג. ו. לכתחילה, ולא יותר. מנדס. ט. ואין שם דגליל ניכר לבנתי' יהודה ושם דיהודה אין ניכר בגליל. מנדס. י. דאלמא שם של מקום הנתינה עיקר. ר"ן.

לאיש זה חניכה אחרת. מוס' הלא"ש. ויוציאו לנו על הגט. מנדס. ב. רובא קרו לה מרים ופורתא שרה דכותב מרים דאתקריא שרה. הג"א. ג. ואם אין לו שום חניכה הפקר וסם יוציא לנפשו. הלא"ש. ד. גי פי' הרי"ן; שם עכ"רם ע"כדת משה וישראל: ואין לחוש לנכרי. רצבי"א. אלא שמו שיבשראל הנתן בכניסת בריה, וכל האחרים בגללים ביכל שום דאית לאי. ח. שנינה שמו. מנדס. י. [ן]שם ישראל לא יגרז מחניכה, וכיון שכתב וכל שום בשביל שם של עכשיו, סגי. וטפי עדיף מלכתוב שם עכ"רם עם כדת משה וישראל. פי' הרי"ן. אך טי לכוללו בהריז כל שום וחניכה. משו' סי' צ"ה. אכל מוס' הלא"ש. שמואל לקמן מנפ' התוס'. י. צמנדסי: ומפרש בה"ג. ו. לכתחילה, ולא יותר. מנדס. ט. ואין שם דגליל ניכר לבנתי' יהודה ושם דיהודה אין ניכר בגליל. מנדס. י. דאלמא שם של מקום הנתינה עיקר. ר"ן.

ב א ב ג מיי פ"ג מהל' גירושין הל' יג סמג עשין נ טושיע אה"ע סי' קנט סעי' א:

בא ד מיי פט"ו מהל' אשות הל"ד סמג עשין ממ טושיע אה"ע סי' קט סעי' א:

בב ה מיי שם הל"א טושיע שם סעי' יט:
בג ו מיי פ"א מהל' גירושין הל' טו סמג עשין נ טושיע אה"ע סי' קט סעי' א:

בד ז מיי פ"ט מהל' שטטה הל' טו:

בה ח מיי פ"ד מהלגט מלה הל' א ופי"ח הלכה ב ונפ"ח מהל' אשות ה"טן סמג עשין ד טושיע חור"מ סי' קט סעי' ג:



פסקי רי"ד

משנה שמו ושמה התקין ר"ג הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו אשה פלונית וכל שם שיש לה כו' ולא שהיה מתכוין לשנות שמו בעת כתיבת הגט שאם לא יכירו שמו אין ראשיא לכתוב לו גט כדתנן בגט פשוט (קסו). כותבין גט לאיש אפי"פ שאין אשתו שם ואינו ושובר לאשה אפי"פ שאין בעלה עמה ובבלד שיהא מכירין פי' שיהיה שם האיש ושם האשה וההכרה היא כדאמרי' התם כל שהחזקן שמו בעיר ל' יום אין חוששין לו אלא כגון שנפט מא"י והלך למדינת הים ובא"י היו קורין אותו יוחנן במדינת הים החזקן שמו יוסף וכמו שהיה החזקן כן כתבוהו ואע"פ שבא"י היו קורין לו יוחנן לא היו חוששים לכתוב יוסף הנקרא יוחנן אלא יוסף לבדו וכיון שהוא החזקן שמו במדינת הים יוסף ל' יוס' אף כאן כשם שיש שמה ושמה שהרי שם זה היה החזקן לעצמו וכשהיה שוה גט זה לאשתו בא"י שהיו קורין אותו יוחנן היו גירסים עדים להעיד שאנו מכירין יוחנן בעלה של אשה זו והוא כתב זה הגט ונתנו לנו והוה שכתב יוסף מפני שבמדינת הים החזקן שמו יוסף והאשה נותרה בגט זה: התקין ר"ג וכו' פי' כשהיו כותבים יוסף בלבד ושולחי' בא"י היו צורכים עדים להעיד שהוה יוחנן כמו שפירשנו ויש לחוש שמא ימיתו העדים או יכלו להם למדינת הים ואז"ל יבוא הכפל במדינת הים ויעידר ויארמא לא גרשתיה אני שהרי שמי יוחנן והם לא ידעו שבמדינת הים היו קורין לו יוסף ויוציא לנו על בניה מן השני לפיכך התקינו שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו. וניל שאין זה פתרון כמו שכל עושים וכותבים בגט וכל שום ומניכה דאית לי שם שכן התקין בלבד וכתבו כן יוסף

ומיעוט שרה מרים וכל שום שיש לה משמע דצמד מקום קרו לה הכי והכי וכן משמע צירושלמי (פ"ד ה"ה) על הך צרייתא דהכא מתני' כשהיה ציהודה וכתב גלילי וכתב לגרש את אשתו שגליל או שהיה גלילי וכתב לגרש את אשתו שציהודה וכתב לגרש אשתו שציהודה כו' הרי זו מגורשת אמר רבי יוסי הלא דתימא דדיעבד אכל לתמלה צריך לכתוב שניהם והכא עושה שם מקום הנתינה עיקר ושל מקום הכתיבה טפל דרקתני ע"י שיגרש אשתו שגליל ושם ציהודה עמו כו' אכל בתוספתא^א עושה מקום מניכתה בגט עיקר^ב וא"י איתא התם יש לו צ' נשים אחת גלילי ואחת ציהודה גירש אשתו שציהודה בשם שגלילי ולאשתו שגלילי בשם שציהודה גלילי ושם דגליל ציהודה כשר ומיהתם נמי משמע דצמגרש גלילי אותה שציהודה מיירי והשתא צראשונה היה משנה שמו ושמה קורא שנינו מה שאינו כותב אלא שם אחד משני המקומות לפי שאין מעירין צו צמקום אחד ודומה להם שנינו שמו ושמה וכן יש לפרש שם עירו ושם עירה והא דקאמר בצמגרש (לקמן דף פו:) כתב מניכתו ומניכתה כשר וכן היו נקיי הדעת שצירושלים עושים כן משמע אפילו לכתמלה אין צריך לכתוב שניהם אע"ג דגבי מרים צצמקון וצירושלמי אמרינן דדוקא דיעבד כשר צ"ל דנקיי הדעת שצירושלים היו שמותיהן ידועים^ג וליכא לעז^ד אי נמי כשהשמות דומין או לזה שהכניז דומה לשם לתמלה כשר אף צבינו: **אין אלאמנה נפרעת מנכסי יתומין אלא בשבועה**, וא"ת והא לא תימנה כתובה ליגבות מתיים יי^א ואמר ריש לקיש צצ"ק דצבא צברא (דף ה.) חזקה אין אדם פורע צמון זמנו ואמרין אלהם הלכתא כוותיה ואפילו מיתמי ליפרע בלא שבועה וי"ל דהני מילי צ"ח אכל אלמנה דאית לה צנחאי צית דין מתפסים לה צררי אפי' צמון זמנה כדאשכחן צפרק הנושא (כתובות דף קג:) דחיישינן צצנותיו טפי לצררי צצנות אשתו משום דכיון דאיתנהו צנחאי צ"ד אחפסינהו צררי וא"ת הא דפרין בגמרא מאי איריא אלמנה כו' לימא דנקט אלמנה אע"פ שהוה תוך זמנה^י וי"ל דטפי ה"ל לאשמועינן דצבר שאינו מנאי צ"ד כגון צבעל חוב לאחר זמנו מצאלמנה^{יב} אע"ג שהיא תוך זמנה כיון דאית לה צנחאי צית דין: **מאי איריא אלמנה אפי' כ"ע נמי**, ואי משום דצעי למיתמי סיפא דנמנעו מלהשביעה הוה ליה למיתמי אין נפרעין מנכסי יתומים אלא בשבועה ונמנעו מלהשביע את אלמנה ומשני אלמנה אינטיקא ליה והוי חידוש צאלמנה טפי מצבעל חוב ולכן נקט רישא נמי צאלמנה: **אלמנה איצטריבא ליה**, וא"ת אלמנה נמי תינאי כהכותב (דף פו:) הנפרעת מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה וי"ל דאיכא לאוקמא צגרשה אע"ג דצכתובות פ' אלמנה (דף יז:) אמרינן דגרשה נמי בעי קון מ"מ לא שומעין מינה אלמנה דגרשה^{יג} נתי דאיכא חינאי הויה אחר זמנה אכל אלמנה אית צה תרתי דתוך זמנה ואיכא נמי חינאי ועוד^{יד} דדרך תנא להשמיענו כשאין צריך להאריך צצביל כך יותר אע"פ שכבר השמיענו צמקום אחר כדאשכחן צריש צרכות (דף ג.)^{טו} ובשאר דוכתי:

שני שמותיו אלא יוסף בלבד כאשר היו קורין אותו במדינת הים ה"ל שיה שמו ופסול. ואע"פ שהעדים מעידים עליו ומכירין אותו הוא פסול מפני שיש בו שינוי השם שקורין לו בא"י ולא תקן שיכתבו בגט וכל שום שיש לו אלא שיכתבו כל שמותיו בפירוש פלוני פלוני וזהו ואלו היו לו ג' וד' שמות צריך להזכיר את כולן בפירוש ומסתיע פתרון זה מנאי דאמרי' הוה לי שתי נשים א' ביהודה וא' בגליל וגרש את אשתו [ביהודה] בשמו שביהודה ואת אשתו בגליל בשמו שגליל אינה מגורשת עד שיגרש את אשתו שביהודה ושם הגליל עמו ואת אשתו שגליל בשמו שגלילי ושם שביהודה נמי אלא שצריך לכתוב שני שמות פי' פלוני הנקרא פלוני ואע"פ שביהודה מגרש את אשתו צריך לכתוב שם דגליל כי יני לחוש שמא תלך אשתו ותנשא בגליל והוא ילך שם ויעידר עליה ויאמר להם זה שמי ולא כתבתי לה אני זה הגט לכן צריך לכתוב שני השמות ואם לא כתב את שניהם אינה מגורשת ואע"פ שידענו בבירור כי הוא

הוא שכתב לה מפני שהוא דומה לשינה שמו ופסול כיון שחטא אחר מן השמות שכן התקין ר"ג הזקן ולקמן נמי אמרי' שלחו מתם איך פלונית בת פלונית קבילת גיטא מיד רב אחא בר חיורא דמיתקרי אבא מרי אלאמא בפירוש צריך לכתוב פלוני הנקרא פלוני ולא שיכתוב פלוני וכל שום דאית ליה. אמר רב [אשין] והוא דאיתחזק בתרי שמי פי' אם ידעו במדינת הים שיש לו שני שמות א' כאן וא' בא"י צריך לכתוב יוסף הנקרא יוחנן ואם לא כתב אלא יוסף פסול דה"ל שיה שמו אבל אם לא החזק להן ולא ידעו לו שם אחר אלא יוסף וכתבו יוסף ושלחו בארץ שהיו קורין לו יוחנן הגט כשר ע"י עדים המכירים כי הוא יוחנן כפי מה שפי' לעיל אין כאן משום שינה שמו אחרי שלא ידעו לו זה השם שלא התקין ר"ג אלא בשירועים בבירור שיש לו שני שמות אבל אם לא ידעו ואיגלי מילתא שיש לו אינו נפסל בכך תניא כותיה דרב אשי היו לו שתי נשים א' ביהודה וא' בגליל וגרש אשתו שביהודה בשמו שביהודה ואת אשתו שגלילי אינה מגורשת עד שיגרש אשתו שביהודה בשמו שביהודה ושם דגליל עמו ואת אשתו שגלילי בשמו שגלילי ושם דיהודה עמו ואם יצא למקום אחר וגרש בא' מןן מגורשת והאמרת עד שיגרש בשמו שביהודה ושם דגליל עמו אלא לאו ש"מ הא דאיתחזק הא דלא איתחזק ש"מ: ההוא דהוה קרי לה רובא מרים ופורתא שרה אמר נהרדעי מרים וכל שם שיש לה ולא שרה וכל שם שיש לה פי' כיון שהיו קורין לה בשני שמות צריך לכתוב את